

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 513/2531

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายสุนหรือจรรยาหรือจรรณ พุนทอง

จำเลย

นายจรรยา พุนทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288,80 ประกอบด้วยมาตรา 86 ให้จำคุก 8 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 49,48)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิเคราะห์ตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>